

1502839-50.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... 1ª e 2ª Varas da Comarca de Registro; dois roubos majorados pelo concurso de agentes, respectivamente, 2ª e 3ª Vara da Comarca de Registro.

É reincidente, antes condenado por roubo majorado pelo concurso de agentes (2ª Vara da Comarca de Registro - trânsito em julgado em 14/02/27), a justificar o acréscimo de 1/6 à pena retro, resultando, ao final, em 02 anos e 04 meses ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502839-50.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502839-50.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2032283/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 22815185

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 140/2022

BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, está sendo processado incurso no 155, parágrafo 4º, inciso I, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j", na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 149-152, segundo a qual "[...] durante o período de calamidade pública causado pela pandemia de COVID-19, no dia 3 de fevereiro de 2022, por volta de 20h57, na Rodovia Raposo Tavares, altura do numeral 16.800, nesta cidade e comarca, BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado à fls. 9, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo à subtração, coisa alheia móvel consistente em aproximadamente 1 (um) metro de fio de cobre de tubulação de poste de energia elétrica, em desfavor da empresa Reazo Engenharia e Construções LTDA., somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo consta dos autos, o denunciado iniciou a subtração da fiação do poste lá existente. Entrementes, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rodovia Raposo Tavares quando avistaram um indivíduo agachado próximo ao poste de energia apagado. Suspeitando da situação, os policiais decidiram abordá-lo. Ao se aproximarem do indivíduo, identificado como o ora denunciado BRUNO, os mesmos policiais constataram que ele havia feito um furo

embaixo do poste (cortando a parte de metal) e se preparava para subtrair a fiação lá existente. No local, ao lado do denunciado, foram apreendidas as ferramentas utilizadas no crime, consistentes em uma tesoura e sete chaves de fenda (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 20). Questionado, BRUNO afirmou que pegaria os fios para vender o cobre. O crime somente não se consumou porque o denunciado foi surpreendido por policiais militares antes que pudesse empreender fuga na posse da "res", não obstante tivesse feito uma abertura no poste de energia e já separado os fios que pretendia subtrair. [...]."

A materialidade delitiva consta no auto de exibição e apreensão de fls. 20, fotografias de fls. 27 e 30-36 e laudos periciais de fls. 144-146, fls. 166-168 e fls. 192-196.

Recebida a denúncia (fls. 135). Na data de 17/02/2022 foi oferecido o aditamento da denúncia (fls. 149-152) para constar o nome correto do réu na parte dispositiva da denúncia. O referido aditamento foi recebido em 21/02/2022 (fls. 158).

Citado o réu (fls. 170). Observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A prova oral concluída durante a instrução criminal reconstitui de forma autêntica e uníssona circunstâncias prisionais eficientes à convicção de acerto à autoria e materialidade imputadas na denúncia, excetuando-se a incidência da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, não comprovada.

Nesse sentido, os policiais militares Bruno dos Santos Marques e Wilzemar Tomas da Silva reportaram-se em seus depoimentos sobre as circunstâncias de abordagem ao réu ao ser visualizado agachado junto ao poste de iluminação pública, estando entre a mureta e o citado poste e puxava o fios, cujo acesso se deu depois de quebrar com ferramentas o poste de metal, chegando a causar o desligamento de iluminação pública oriunda daquele poste.

Em juízo, o réu negou autoria delitiva e disse que estava a atravessar a Rodovia Raposo Tavares pois é morador de rua e usuário de drogas. Teria visualizado um buraco no posto e se agachou para usar drogas, no momento em que foi detido pelos policiais. Sobre a droga que consumia disse:- "os policiais jogou no chão e pisou tudo em cima".

A versão se esmaece frente a depoimentos policiais autênticos, isentos e que se mostram somente compatíveis com agentes da lei pautados no estrito cumprimento do dever legal ao reconstituírem a dinâmica em que fora o réu surpreendido, mais precisamente, no momento em iniciava a execução da subtração de fios, na posse do qual foram apreendidas as ferramentas e tesoura elencadas em auto de exibição e apreensão e laudo periciais (folhas 20; 144/146 e 166/168).

Os depoimentos policiais não podem ser aceitos incondicionalmente, apenas pela condição de seus autores, mas, impondo-se ao juiz a valoração da prova segundo seus atributos e contexto fático no qual se inserem e, no caso dos autos, resultando em amplo acolhimento ao teor da prova acusatória.

A prova oral é amplamente convergente ao teor do laudo pericial referente ao local de crime - folhas 192/196, no qual se concluiu :- "possível observar danos característicos de arrombamento, caracterizados por segmentação de sua estrutura metálica da porção inferior, causados propositalmente por utilização de objeto cortante desconhecido aplicado à guisa de percussão e atrição combinado com esforço muscular e orientado de fora para dentro. Internamente, observou-se segmentação dos cabos elétricos que estariam ligados ao poste público, causados propositalmente por utilização de objeto cortante desconhecido combinado com esforço muscular" - trecho do laudo de folhas 193, configurada materialidade à qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo.

Autoria e materialidade, portanto, assentadas em contexto probatório idôneo.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno DAVISON ALVES PEREIRA MELO incurso no artigo 155 parágrafo 4º inciso I do Código Penal, afastada incidência do artigo 61 inciso II alínea 'j' do Código Penal, com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo a dosar as penas -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 03 anos de reclusão e 20 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena por antecedentes criminais constantes de folhas 68/72, consistentes em condenações por furto simples, furto qualificado, respectivamente, 1ª e 2ª Varas da Comarca de Registro; dois roubos majorados pelo concurso de agentes, respectivamente, 2ª e 3ª Vara da Comarca de Registro.

É reincidente, antes condenado por roubo majorado pelo concurso de agentes (2ª Vara da Comarca de Registro - trânsito em julgado em 14/02/27), a justificar o acréscimo de 1/6 à pena retro, resultando, ao final, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa no piso legal.

Tentado o crime, reduzo a pena retro na fração de 2/3, resultando, ao final, em 09 meses e 10 dias de reclusão e 3 dias-multa fixada no piso legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, compatível a perfil de reiterada criminalidade, impondo-se maior rigor à aferição de mérito, mormente, antes condenado por crime patrimonial com grave ameaça contra a pessoa, vê-se a repetir investida criminosa, impondo-se maior rigor a se aferir mérito ao convívio social, a indicar, neste momento, que faz de sua liberdade meio para reiterar ações que comprometem a ordem pública, sendo necessária a manutenção da prisão provisória - artigo 312 c/c artigo 387 parágrafo 1º do Código de Processo Penal.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de maio de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA